

ชื่อ

เลขประจำตัว

เลขที่นั่งสอบ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401104 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว (ตอน 1)

ชั้นปีที่ 1

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

เวลา 08.30 – 10.30 น.

คำสั่ง

1. ทุจริตการสอบ มีโทษ ไล่ออก
2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
3. ข้อสอบมี 3 ข้อ จำนวน 1 หน้า ให้ทำทุกข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
4. ไม่อนุญาตให้นำตำราและเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

ข้อ 1. นายสมชาตินำเงิน 400,000 บาท นางสาวสมศรีนำเงิน 200,000 บาท มารวมกันซื้อแหวนเพชร แล้วนายสมชาตินำแหวนเพชรดังกล่าวเป็นของขวัญมาให้นางสาวสมศรี โดยนายสมชาติเป็นผู้จัดงานนั้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงญาติและเพื่อนฝูงเป็นเงิน 300,000 บาท ซื้อผ้ารับไหว้เพื่อมอบให้ญาติผู้ใหญ่เป็นเงิน 50,000 บาท และปลูกเรือนหอเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันเป็นเงิน 3,500,000 บาท นางสาวสมศรีมาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยากับนายสมชาติ 2 เดือน แต่ไม่ยอมจดทะเบียนสมรสด้วย แล้วไปจดทะเบียนสมรสกับนายชา นายสมชาติจึงฟ้องนางสาวสมศรีเรียกแหวนเพชรคืน และเรียกค่าเสียหายในการจัดงานนั้น การซื้อผ้ารับไหว้ และการปลูกเรือนหอ ดังนี้

จงวินิจฉัยว่า นางสาวสมศรีจะต้องคืนแหวนเพชร และชดเชยค่าเสียหายต่างๆ ตามที่ถูกเรียกร้องเพียงใด หรือไม่

(15 คะแนน)

ข้อ 2. นางสาวสุภาวดี โยธารักษ์ จดทะเบียนสมรสกับนายสมพงษ์ จอนจำ แล้วเปลี่ยนคำนำหน้านามและชื่อสกุลเป็น “นางสุภาวดี จอนจำ” บุคคลทั้งสองมีบุตรด้วยกัน 2 คน อายุ 8 ปี และ 6 ปีตามลำดับ โดยบุตรอยู่โรงเรียนใกล้ๆ บ้าน นางสาวสุภาวดีเป็นแม่บ้านดูแลครอบครัว ต้องเดินไปรับ-ส่งบุตรทั้งสองไปกลับโรงเรียนทุกวัน เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมพงษ์พานางสาวประนอมภริยาน้อยเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วหาเรื่องทะเลาะวิวาททุบตีนางสุภาวดีจนได้รับบาดเจ็บทุกวัน นางสาวสุภาวดีจึงมาปรึกษาท่านโดยมีความประสงค์ที่จะ

1. ให้นายสมพงษ์พานางสาวประนอมไปอยู่ที่อื่น
2. ให้นายสมพงษ์จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้ตนเดือนละ 6,000 บาท และ
3. ใช้คำนำหน้านามและชื่อสกุลว่า “นางสาวสุภาวดี โยธารักษ์” ตามเดิม ดังนี้

จงแนะนำนางสุภาวดีว่าจะดำเนินการตามความประสงค์ได้หรือไม่ เพียงใด

(10 คะแนน)

ข้อ 3. นางฤดีมีบ้านอยู่แล้วก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกับนายเอกชัย ต่อมาเมื่อนางแอ่นมาทำรังในบ้าน นางฤดีขายรังนกนางแอ่นได้เงิน 400,000 บาท จึงแบ่งเงิน 200,000 บาทไปซื้อที่ดิน ซื้อรถยนต์ 100,000 บาท ซื้อรถจักรยานยนต์ 80,000 บาท และซื้อสายสร้อยคอพร้อมพระเครื่อง 20,000 บาท ต่อมานางฤดีขายที่ดินและสร้อยคอให้น้องชายของตน นำรถยนต์ไปให้พี่ชายเช่าเป็นเวลา 4 ปี และยกรถจักรยานยนต์ให้หลานชายโดยเสน่หา โดยนายเอกชัยไม่รู้เรื่องการกระทำดังกล่าว ดังนี้

นายเอกชัยจะขอเพิกถอนการซื้อขายที่ดินและสร้อยคอ การเช่ารถยนต์ และการให้รถจักรยานยนต์เช่นว่านี้ได้หรือไม่ เพียงใด

(15 คะแนน)

ชื่อ-นามสกุล _____ เลขประจำตัวสอบ _____ ลำดับที่ _____

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401104/3401122 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว (ตอนเรียน 02)

ชั้นปีที่ 1

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

เวลา 8.30-10.00 น.

คำสั่ง	1. ทุจริตการสอบ มีโทษถึงไล่ออก
	2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
	3. ข้อสอบมี 2 หน้า
	4. ข้อสอบมี 3 ข้อ รวม 30 คะแนน
	5. ไม่อนุญาตให้นำเอกสารและตำราเข้าห้องสอบ

พุดพิงค์เศรษฐีหนุ่มประจำเมืองสมุทรปราการได้คบหาอยู่กับกานต์สุดาดาวประจำมหาวิทยาลัย จนกระทั่งได้มีการจัดงานมงคลสมรสอย่างยิ่งใหญ่และเป็นที่เรื่องลือไปทั่วทั้งจังหวัด แต่กลับมิได้จดทะเบียนสมรส ทั้งคู่ได้อยู่กินฉันสามีภรรยาเรื่อยมาจนมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนคือธัญรัตน์ โดยที่พุดพิงค์และกานต์สุดาได้ช่วยกันเลี้ยงดูธัญรัตน์อย่างดีตลอดมา

เมื่อธัญรัตน์อายุได้ 20 ปี ธัญรัตน์ได้รู้จักกับสิทธิเดชชายหนุ่มรูปร่างอายุ 27 ปีผ่านแอปพลิเคชัน TINDER จนสนิทสนมกันอย่างแนบแน่น ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 สิทธิเดชกล่าวว่าจะมีชายอื่นมาแย่งธัญรัตน์ ไปจึงพานพ.ณัชดลและญาติผู้เป็นบิดาและมารดาของตนมาขอหมั้นธัญรัตน์เอาไว้ก่อนโดยมีของหมั้นเป็นแหวนเพชร 2 กะรัตมูลค่า 1,000,000 บาท ในขณะทำการหมั้น สิทธิเดชได้สัญญากับพุดพิงค์และกานต์สุดาว่าจะมอบสินสอดให้เป็นก้อนทองคำชั่งตวง มูลค่า 200,000 บาทเพื่อเป็นการตอบแทนที่ธัญรัตน์ยอมสมรสกับตนโดยจะมอบสินสอดให้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ซึ่งได้กำหนดให้จดทะเบียนสมรสในตอนเช้าและจัดพิธีมงคลสมรสในตอนค่ำ

หลังจากทำการหมั้นได้หนึ่งเดือน พุดพิงค์ได้สั่งซื้อเครื่องนอนราคา 50,000 บาทให้แก่ธัญรัตน์เพื่อจะได้ใช้อยู่กินกับสิทธิเดชแต่พุดพิงค์ยังมิได้ชำระราคา ในขณะที่กานต์สุดาได้จ่ายค่าอาหารที่จะใช้จัดภายในงานมงคลสมรสจำนวน 100,000 บาท และธัญรัตน์ได้ลาออกจากงานที่จังหวัดสมุทรปราการและไปทำงานที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อจะไปอยู่กินฉันสามีภรรยาด้วยสิทธิเดชซึ่งทำให้ได้รับเงินเดือนน้อยลงกว่า 100,000 บาท

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ธัญรัตน์ได้ไปตรวจร่างกายกับนพ.ณัชดลเพื่อตรวจความพร้อมของร่างกายในการมีบุตร แต่ทั้งธัญรัตน์และนพ.ณัชดลต่างมีความพิศواسต่อกันและร่วมประเวณีกันภายในห้องตรวจซึ่งทำให้พยาบาลแอบเห็นและนำเรื่องดังกล่าวไปฟ้องญาติในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ญาติจึงไปไต่ถามกับธัญรัตน์และขอเลิกสัญญาหมั้นต่อพร้อมเรียกของหมั้นคืนและเรียกค่าทดแทนความเสียหายในชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ธัญรัตน์และกานต์สุดาได้ไปรื้อสิทธิเดชที่สำนักงานเขตบางพลัดตามที่นัดหมายไว้ สิทธิเดชเพิ่งได้ทราบความจริงเกี่ยวกับธัญรัตน์และนพ.ณัชดลในวันดังกล่าว สิทธิเดชไม่ยอมยุ่งเกี่ยวกับธัญรัตน์อีก จึงไม่ยอมไปจดทะเบียนสมรสกับธัญรัตน์ และไม่ยอมส่งมอบสินสอด แต่กลับไปจดทะเบียนสมรสกับณัฐสุดาซึ่งเป็นบุตรสาวของนพ.ณัชดลกับเปรมรัตน์ภริยานอกสมรสของนพ.ณัชดล โดยที่ทั้งสิทธิเดชและณัฐสุดาต่างไม่ทราบว่านพ.ณัชดลเป็นบิดาของณัฐสุดา ทั้งนี้ พุดพิงค์เพิ่งทราบว่าสิทธิเดชไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับธัญรัตน์ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คำถาม

หากในวันนี้ (วันที่ 1 มีนาคม 2560) บุคคลที่เกี่ยวข้องมาขอคำปรึกษาทางกฎหมายจากท่านซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายครอบครัว ท่านจะให้คำปรึกษาต่อคำถามดังต่อไปนี้อย่างไร

1. นพ.ณัฏฐ์ ญาติและสิทธิเวชสามารถบอกเลิกสัญญาหมั้น เรียกของหมั้นคืน และเรียกค่าทดแทนตามสัญญาหมั้นได้หรือไม่ อย่างไร (10 คะแนน)
2. พุฒิพงศ์ กานต์สุตา และธัญรัตน์สามารถเรียกสินสอดและค่าทดแทนตามสัญญาหมั้นได้หรือไม่ อย่างไร (16 คะแนน)
3. ณัฐสุตมาปรึกษาท่านว่าการสมรสระหว่างตนกับสิทธิเวชมีผลทางกฎหมายอย่างไร (4 คะแนน)

รองศาสตราจารย์วิมลศิริ ชำนาญเวช
อาจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์



คณะนิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล _____

เลขประจำตัวสอบ _____

ลำดับที่ _____

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401104 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว (ตอน 1)

ชั้นปีที่ 1

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

เวลา 09.00 - 11.00 น.

คำสั่ง

1. ทุจริตการสอบ มีโทษ ไล่ออก
2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
3. ข้อสอบมี 3 ข้อ จำนวน 1 หน้า ให้ทำทั้ง 3 ข้อ คะแนน 60 คะแนน
4. ไม่อนุญาตให้นำตำราและเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ

ข้อ 1. นายสมพรรักใคร่ชอบพอกับนางสาวสมศรีและร่วมประเวณีกันเป็นประจำ ต่อมานายสมพรเบื่อหน่ายไม่ยอมไปมาหาสู่ด้วย นางสาวสมศรีจึงไปพบนายสมพรแจ้งว่าหากนายสมพรไม่จดทะเบียนสมรสกับตนจะให้นายเหี้ยมหาญน้องชายซึ่งเป็นมือปืนรับจ้างฆ่าคนตายมาหลายคนแล้ว ขณะนี้ต้องโทษที่เรือนจำบางขวางจะพันโทษในเดือนธันวาคมนี้มายิงนายสมพรให้ตาย นายสมพรกลัวจึงต้องยอมจดทะเบียนสมรสกับนางสาวสมศรี ต่อมาไม่นานนี้บุคคลทั้งสองทะเลาะกัน นางสาวสมศรีตบตีและบีบบังคับนายสมพรปรากฏบาดแผลรอยฟกช้ำผื่นแดงบริเวณลำคอและหน้าผาก นอกจากนี้ยังเรียกนายสมพรต่อหน้าธารกำนัลว่า “บักหลอย บักหน้าสันตืน” และเรียกมารดาของนายสมพรว่า “อีแก่” นายสมพรมีความประสงค์จะยกเลิกเพิกถอนการสมรสกับนางสาวสมศรี และเรียกค่าเสียหายต่อชื่อเสียงที่ต้องสมรสกับนางสาวสมศรีจึงมาปรึกษาท่าน

จงแนะนำนายสมพรว่าจะมีช่องทางดำเนินการตามความประสงค์ดังกล่าวได้หรือไม่ เพียงใด (20 คะแนน)

ข้อ 2. นายโครพกับนางโมราเป็นสามีภริยากันตามกฎหมาย นายโครพจ้างนายโจรป่าเป็นคนขับรถประจำบ้านตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วนายโจรป่าและนางโมราแอบร่วมประเวณีกันเป็นประจำ นายโครพทราบเรื่องเมื่อเดือนมีนาคม แต่ก็ยังจ้างนายโจรป่าเป็นคนขับรถต่อไป นายโจรป่าและนางโมราแอบร่วมประเวณีกันตลอดมา จนถึงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนายโจรป่าถูกรางวัลสลากกินแบ่งได้เงินรางวัล 16 ล้านบาท จึงลาออกจากงานกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมาในเดือนเมษายนปีนี้นายโครพได้ฟ้องนางโมราและนายโจรป่าต่อศาลโดย

- (1) ฟ้องหย่านางโมรา
- (2) ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากนางโมราและนายโจรป่า
- (3) ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพจากนายโจรป่า

ดังนี้ ถ้าท่านเป็นศาลจะวินิจฉัยคดีนี้อย่างไร (20 คะแนน)

ข้อ 3. นางสาวสดศรีมีบุตรคือนายเกริกอายุ 19 ปี นายเกริกมีอาชีพเป็นนักแสดงได้ค่าจ้างออกงานแสดงครั้งละ 50,000 บาท จนบัดนี้มีเงินฝากในธนาคารหลายล้านบาทแล้ว นอกจากนี้ นายเกริกยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่พัทยาราคา 2,000,000 บาท มีรถจักรยานยนต์ราคา 300,000 บาท และมีเงินที่ได้รับมรดกจากบิดาฝากในธนาคารเป็นเงิน 1,000,000 บาท นางสาวสดศรีมีความประสงค์ที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้จึงมาปรึกษาท่าน คือ

(1) แบ่งเงินค่าจ้างที่นายเกริกได้มาจากการออกงานแสดง 20,000 บาทไปใช้เพื่อประโยชน์ของนางสดศรี เพราะตนเองไม่มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

- (2) อนุญาตให้นายเกริกขายที่ดินที่พัทยา
- (3) ขายรถจักรยานยนต์ของนายเกริก
- (4) นำเงินฝากของนายเกริก จำนวน 1,000,000 บาท ไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร

จงแนะนำนางสดศรีว่าจะดำเนินการดังกล่าวได้หรือไม่ เพียงใด (20 คะแนน)

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401104 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว (ตอนเรียน 02)

ชั้นปีที่ 1

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

เวลา 9.00-11.00 น.

คำสั่ง	1. ทูลจริตการสอบ มิโทษถึงไล่ออก
	2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
	3. ข้อสอบมี 2 หน้า
	4. ข้อสอบมี 2 ข้อ ข้อละ 30 คะแนน รวม 60 คะแนน
	5. ให้ใช้ภาษาที่กระชับและเขียนด้วยลายมือที่อ่านออกได้ง่าย
	6. ไม่อนุญาตให้นำเอกสารและตำราเข้าห้องสอบ

ข้อ 1 เอ็มจดทะเบียนสมรสกับโรสพร้อมกับทำสัญญาก่อนสมรสถูกต้องตามแบบทุกประการโดยระบุให้ทรัพย์สินที่ทั้งสองฝ่ายได้มาระหว่างสมรสทั้งหมดเป็นของโรสแต่ผู้เดียว และหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างสมรสทุกกรณีให้เอ็มเป็นลูกหนี้แต่ผู้เดียว หลังจากจดทะเบียนสมรสได้ 1 วัน โรสเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมใส่ข้อตกลงบางประการขณะจดทะเบียนสมรส จึงทำสัญญากับเอ็มโดยเพิ่มเติมข้อตกลงในทะเบียนสมรสว่า “ให้การทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรสทุกประเภทต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสทั้งสองฝ่าย” โดยที่โรสและเอ็มลงลายมือชื่อกำกับ

หลังจากจดทะเบียนสมรสได้ 2 เดือน เอ็มรักและเอ็นดูโรสมากจึงได้มอบเงินสดจำนวน 2,000,000 บาทซึ่งได้มาก่อนจดทะเบียนสมรสแก่โรสโดยเสน่หา ต่อมาโรสนำเงินดังกล่าวไปทำสัญญาต่าง ๆ โดยที่เอ็มไม่ทราบดังต่อไปนี้

- ซื้อที่ดินเลขที่ 123456 จากเอในราคา 1,000,000 บาทโดยใส่ชื่อโรสในโฉนดแต่เพียงผู้เดียว
- ให้กู้ยืม 1,000,000 บาทซึ่งได้รับดอกเบี้ยทั้งหมด 100,000 บาท

ทั้งนี้ เอ็มและบิต่างไม่ทราบว่าโรสจดทะเบียนสมรสแล้ว

ต่อมา เอ็มและโรสเริ่มทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่อยมาจนกระทั่งเอ็มหนีไปอยู่อาศัยที่ต่างจังหวัด โรสจึงต้องหารายได้ด้วยตนเองและทำสัญญาต่าง ๆ โดยที่เอ็มไม่ทราบดังต่อไปนี้

- ขายที่ดินเลขที่ 123456 ให้แกซีซึ่งได้รับเงินมา 2,000,000 บาท
- นำเงินดอกเบี้ยจำนวน 90,000 บาทที่ได้รับจากบีไปให้ตักยืมซึ่งทำให้ได้รับดอกเบี้ยทั้งหมด 9,000 บาท
- จ้างอิมารักษาบุตรของทั้งคู่โดยจ่ายค่าจ้างด้วยดอกเบี้ยที่ได้รับจากบีจำนวน 10,000 บาท

ทั้งนี้ ซี ดี และอีต่างทราบว่าโรสจดทะเบียนสมรสแล้วแต่เข้าใจว่าหย่าร้างกันแล้ว

คำถาม จงวินิจฉัยในประเด็นดังต่อไปนี้ (30 คะแนน)

- 1.1 ทรัพย์สินที่ได้มาเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส และหนี้สินที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ส่วนตัวหรือหนี้ร่วม เพราะเหตุใด
- 1.2 สัญญาที่เกิดขึ้นมีผลทางกฎหมายอย่างไร เอ็มหรือโรสมีสិทธิบอกล้างหรือเพิกถอนหรือไม่ เพราะเหตุใด

ข้อ 2 บุมเสียใหญ่หน้าตาอัปลักษณ์อายุ 45 ปีแต่งงานตามประเพณีกับผู้หญิงสาวผู้เลอโฉมอายุ 14 ปีโดยมิได้จดทะเบียนสมรสและอยู่กินกันฉันสามีภริยากันได้ 2 ปีก็ยังไม่มียุตรร่วมกัน บุมจึงจดทะเบียนรับตอนอายุ 16 ปีเป็นบุตรบุญธรรมโดยได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของตอนและตอนแต่ฝั่งคัดค้านเพราะกลัวว่าตอนจะมาแย่งมรดก

อย่างไรก็ตาม ต่อมาอีก 1 ปีนับจากจดทะเบียนรับตอนเป็นบุตรบุญธรรม ด้วยความหล่อเหลาของตอนประกอบกับความเลอโฉมของฝั่งทำให้ทั้งคู่เกิดความรักต่อกันจนไปจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของตอนและฝั่งแต่มิได้รับความยินยอมจากบุม หลังจากจดทะเบียนสมรส ตอนและฝั่งรีบวิ่งเรือไปฮันนีมูนกันที่จังหวัดกระบี่ แต่เรือล่มทำให้ตอนหายตัวไป ฝั่งจึงรีบกลับไปอยู่อาศัยกับบุม

เมื่อตอนหายตัวไปครบ 1 ปี บุมเพิ่งทราบถึงการจดทะเบียนสมรสระหว่างตอนและฝั่งจึงได้ไปขอเพิกถอนการสมรสระหว่างตอนและฝั่งต่อหน้านายทะเบียนและฝั่ง หลังจากการบอกกล่าวได้ 2 เดือน ฝั่งได้คลอดบุตรชื่อว่า “ต่อ” บุมดีใจอย่างมากจึงจดทะเบียนสมรสกับฝั่ง แต่ฝั่งต้องการแถมมรดกของบุมและไม่อยากเลี้ยงบุตรจึงทิ้งต่อไว้กับบุมและหนีไปอยู่กับนันทชายผู้ที่แอบคบกัน

เมื่อตอนหายตัวไปครบ 2 ปี ศาลจึงมีคำสั่งให้ตอนเป็นคนสาบสูญและบุมถึงแก่ความตายเนื่องจากโรคมะเร็งในวันเดียวกัน เมื่อนนททราบเรื่องดังกล่าวจึงไปจดทะเบียนสมรสกับฝั่งเนื่องจากเห็นว่าฝั่งเป็นโสเภณีแล้ว อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเพียง 3 เดือน ฝั่งได้คลอดบุตรอีกคนชื่อว่า “แตน” นนทเห็นว่าแตนมิใช่บุตรของตน จึงไปฟ้องศาลไม่รับแตนเป็นบุตรและศาลมีคำสั่งว่าแตนมิใช่บุตรของนนท

คำถาม จงวินิจฉัยในประเด็นดังต่อไปนี้ (30 คะแนน)

2.1 การรับตอนเป็นบุตรบุญธรรมมีผลทางกฎหมายอย่างไร เพราะเหตุใด

2.2 การจดทะเบียนสมรสระหว่างตอนกับฝั่ง บุมกับฝั่ง และนนทกับฝั่ง มีผลทางกฎหมายอย่างไร บุคคลใดสามารถเพิกถอนการสมรสได้บ้างหรือไม่ เพราะเหตุใด

2.3 ต่อและแตนเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของใคร เพราะเหตุใด

คณะนิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์วิมลศิริ ชำนาญเวช

อาจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์